A Constituição e seus sentidos

O vocábulo "constituição" vem do latim: *constituere*, que exprime o sentido de constituir, criar. Em outras palavras, traz o propósito de organizar, conformar

...nesse sentido, diz Nathalia Masson, sobre Constituição: "conjunto de normas fundamentais e supremas, que podem ser escritas ou não, responsáveis pela criação, estruturação e organização político-jurídica de um Estado. Manual de Direito Constitucional – Juspodivm

A Constituição e seus sentidos

Diante da complexidade e pluralidade de conceitos de Constituição, faz-se necessário discorrer acerca dos variados sentidos que tocam esse diploma , sob a ótica dos principais doutrinadores

A Constituição e seus sentidos

Constituição no Sentido Sociológico – Ferdinad Lassalle

A Essência da Constituição

Para Lassalle, a Constituição não passe de um mero pedaço de papel, sendo o produto da soma dos fatores reais de poder que regem a sociedade

A Constituição e seus sentidos - Lassalle

...mais de que um diploma contido em um norma escrita, a Constituição deve representar a vontade dos atores sociais, sobretudo, os fatores reais de poder que organizam a sociedade, no dizer de Nathalia Masson: “ forças que atuam para conservar as instituições jurídicas vigentes

Completa a professora: “ como num eventual embate entre o texto escrito e os fatores reais de poder, estes últimos sempre prevalecerão. Deverá a Constituição escrita sempre se manter em consonância com a realidade depois, do contrário, será esmagada (como uma simples “folha de papel”) pela sua incompatibilidade com o que vige na sociedade

Ferdinad Lassalle

Sociologismo

A Constituição e seus sentidos

Constituição no Sentido Político – Carl Schmitt

Teoria da Constituição

Divergindo de Lassalle, Schmitt entende que a Constituição não se restringe aos propósito da comunidade, apresentado-se, todavia como a decisão política fundamental, que o Poder Constituinte adota e impõe.

A Constituição e seus sentidos - Schmitt

A Constituição como fruto de uma vontade política

Diferencia Constituição de Leis Constitucionais. Entende que ainda que as leis constitucionais façam parte da Constituição, estas são dispensáveis, uma vez que não emanam da vontade política do Poder Constituinte

Carl Schmitt

Decisionismo

A Constituição e seus sentidos

Constituição no Sentido Jurídico – Hans Kelsen

Teoria Pura do Direito

A Constituição como norma superior, sendo a base de todo o ordenamento jurídico de um Estado, em outras palavras a base de validade das demais normas.

Não importam a vontade da sociedade, ou ainda, se é uma decisão política, a Constituição é o centro do ordenamento jurídico-normativo

A Constituição e seus sentidos - Kelsen

Os sistemas jurídicos devem ter um escalonamento hierárquico, sendo a Constituição a norma de maior hierarquia

A Constituição como norma fundamental.

Influenciou fortemente o controle concentrado, controle abstrato de constitucionalidade

Disse Kelsen: ***a norma fundamental é a fonte comum da validade de todas as normas pertencentes a uma mesma ordem normativa o seu fundamento de validade comum.***

Hans Kelsen

Juspositivismo

Hierarquia Constitucional

Constituição Federal

Emendas à Constituição e Tratados Internacionais sobre DH e aprovados em rito de PEC

Hierarquia Supralegal

Tratados Internacionais sobre DH

Hierarquia Legal

Leis Complementares, Leis Ordinárias, Leis Delegadas, Medidas Provisórias, Decretos Legislativos e Resoluções Legislativas, Decretos Autônomos, Tratados Internacionais, RI do STF

Hierarquia Infralegal

Decretos Regulamentares, Portarias, Resoluções, Regulamentos, RI de Tribunais

A Constituição e seus sentidos

Constituição no sentido Pós-positivista – Konrad Hesse

A Constituição, apesar de ser uma norma jurídica, não se restringe ao seu texto positivado, não sendo uma norma fechada em si mesma. Estando e perene diálogo com a sociedade, inclusive dela recebendo modificações

A Constituição e seus sentidos

Constituição no sentido Pós-positivista – Konrad Hesse

Busca a unidade política do Estado com a ordem jurídica

Sistema aberto de regras e princípios

Possibilita a Mutação Constitucional

Diz Kildare Gonçalves Carvalho: " a qualidade da Constituição é a de constituir estabilizar racionalizar é limitar o poder e desse modo assegurar a Liberdade individual". Direto Constitucional – Teoria do Estado e da Constituição – Direito Constitucional Positivo – Dey Rey

A Constituição e seus sentidos

Constituição no sentido Ontológico – Karl Lowenstein

Sentido do vocábulo “ontológico: Estudo do conhecimento do ser, da natureza, da realidade e da existência das coisas. A Constituição como ela é

A Constituição e seus sentidos – Quatro pontos mais cobrados pelas bancas

Sociológico
Ferdinand Lassalle – final Sec. XIX.
A Essência da Constituição.
FATORES REAIS DE PODER

Político
Carl Schmitt – 1920
A Teoria da Constituição
DECISÃO POLÍTICA FUNDAMENTAL

Jurídico
Hans Kelsen – 1933
A Teoria Pura do Direito
NORMA JURÍDICA

Pós-positivista
Konrad Hesse – 1959
A Força Normativa da Constituição
SISTEMA ABERTO DE REGRAS E PRINCÍPIOS

A Constituição e seus sentidos - Lowenstein

Constituição Normativa – A norma fundamental, aquela que é cumprida, os processos observam as normas constitucionais, a Constituição de máxima efetividade

Constituição Nominativa – elaborada para conduzir a vida política, todavia, só consegue fazer em parte, embora bem intencionada. Efetividade média

Constituição Semântica – Embora esteja colocada em um documento formal, não consegue, na prática, ter efeitos práticos, podendo ser considerada uma Carta de Fachada, um simulacro de Constituição. Baixa efetividade.

A Constituição e seus sentidos

Conceito Sistêmico – Niklas Luhmann
A Constituição como fruto do acoplamento estrutural (ligação) entre a política e o direito

Conceito Culturalista.
José Afonso da Silva, com forte influência de Miguel Reale.
Fato, valor (decisão política) e norma ao mesmo tempo

Conceito Transconstitucionalista – Marcelo Neves
O ordenamento interno (Constituição) e ordenamento internacional (tratados internacionais) devem dialogar entre si, não havendo sobreposição de um em relação ao outro

Constituição Aberta – Peter Harbele

A Constituição mais como processo do que como conteúdo, cuja interpretação não é exclusividade dos tribunais, mas de todos que participam da comunidade política, uma carta a ser interpretada pela diversos segmentos da sociedade, uma vez que todos vivem a norma constitucional

Conceito Culturalista.

José Afonso da Silva, com forte influência de Miguel Reale.

Fato, valor (decisão política) e norma ao mesmo tempo

Conceito Transconstitucionalista – Marcelo Neves

O ordenamento interno (Constituição) e ordenamento internacional (tratados internacionais) devem dialogar entre si, não havendo sobreposição de um em relação ao outro

A Constituição e seus sentidos

Conceito Sistêmico – Niklas Luhmann

A Constituição como fruto do acoplamento estrutural (ligação) entre a política e o direito

Paulo Bonavides e a Constituição da Democracia Participativa

- **A Constituição do povo organizado e soberano**
- **“ não há teoria constitucional de democracia participativa que não seja ao mesmo passo uma teoria material da Constituição”**

1. Cotec – 2025 - Prefeitura de Ubaí/MG - Advogado

Para José Afonso da Silva, Constituição é o “sistema de normas jurídicas, escritas ou costumeiras, que regula a forma do Estado, a forma de seu governo, o modo de aquisição e o exercício do poder, o estabelecimento de seus órgãos, os limites de sua ação, os direitos fundamentais do homem e as respectivas garantias. Em síntese, a constituição é o conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos do Estado”. Considerando as diferentes concepções de Constituição, relacione a segunda coluna à primeira:

1) Concepção sociológica 2) Concepção jurídica 3) Concepção política 4) Concepção culturalista
( ) Idealizada por J. H. Meirelles Teixeira, essa concepção aduz que a Constituição é uma invenção humana resultante da cultura e, ao mesmo tempo, influencia essa cultura, ou seja, há uma ponderação entre Constituição e cultura.
( ) Apresentada por Hans Kelsen, essa concepção considera que a Constituição possui uma supremacia hierárquica formal, considerada norma pura, sendo o fundamento e a base de validade das demais normas jurídicas inferiores.
( ) Defendida por Carl Schmitt, essa concepção propõe que a Constituição se refere à decisão política fundamental do titular do poder constituinte, ou seja, aquela indispensável para constituir o Estado.
( ) Defendida por Ferdinand Lassalle, essa concepção postula que a Constituição escrita é apenas uma “folha de papel” e que a verdadeira Constituição de um Estado é a soma dos fatores reais de poder, prevalecendo o texto formal em caso de conflito.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, considerando a associação estabelecida na 2ª coluna, de cima para baixo:

A. 1, 2, 3, 4.
B. 2, 3, 1, 4.
C. 3, 4, 1, 2.
D. 4, 2, 3, 1.
E. 4, 3, 2, 1.

2. IDIB – 2024 – Câmara de Macapá/AP - Advogado

Segundo Ferdinand Lassale, uma Constituição seria a soma dos fatores reais de poder dentro de uma sociedade, como ela é na prática. Uma Constituição só seria legítima se representasse o efetivo poder social, refletindo as forças sociais que constituem o poder, e caso não ocorresse, ela seria ilegítima, seria uma mera folha de papel. A título de exemplo: países ditatoriais que possuem Constituições figurativas. A isso chamamos corretamente de:

A. Sentido Jurídico.
B. Sentido Político.
C. Sentido Geográfico.
D. Sentido Sociológico.

3. FURB – 2024 – Câmara de Brusque/SC – Analista Legislativo

Associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona as concepções principais sobre constituição com seus respectivos autores:

1.Concepção sociológica, de Ferdinand Lassale 2.Concepção política, de Carl Schmitt 3.Concepção jurídica, de Hans Kelsen

(__)A constituição real é a soma dos fatores reais de poder, ou seja, das relações de poder que existem na sociedade. A constituição jurídica é diversa da constituição real, aquela é norma jurídica emanada do Estado, uma folha de papel.

(__)A Constituição é uma decisão política fundamental, da qual pode ser feita uma norma jurídica ou não.

(__)A Constituição é uma lei, a mais importante do ordenamento jurídico e o pressuposto de validade de todas as leis.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

A. 2 – 3 – 1.
B. 3 – 2 – 1.
C. 2 – 1 – 3.
D. 1 – 3 – 2.
E. 1 – 2 – 3.

4. FAPEC – 2024 – MPE/MS – Promotor de Justiça Substituto

Com base nos principais conceitos de Constituição desenvolvidos pelos teóricos, assinale a alternativa correta.

A. Para Ferdinand Lassalle, a Constituição deve ser compreendida como os fatores reais de poder que regem uma sociedade, sendo que a Constituição escrita sempre reflete a Constituição real.
B. A Constituição, no sentido sociológico, exige a análise da Constituição real e efetiva de um Estado e da sociedade, transcendente aos limites do direito, sendo um problema que cabe aos sociólogos e aoscientistas políticos.
C. Hans Kelsen defende que a normatividade do direito depende necessariamente de decisões políticas, que expressam explicitamente a vontade política de uma sociedade.
D. Hans Kelsen considera a Constituição uma fusão das ciências sociais, propondo a unificação dos estudos jurídicos, políticos e sociológicos em uma única análise.
E. Carl Schmitt argumenta que a Constituição é o produto da cultura de uma sociedade, resultando de uma combinação de aspectos como moral, direito, economia e filosofia. Essa versão clarifica melhor o enunciado e a distinção entre as teorias apresentadas, facilitando a compreensão e a escolha da alternativa correta.